

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 717/2536

นาย ชำนิ อ้อ สกุล

บริษัท มณฑล ชัย ห่องเย็น จำกัด

โจทก์

จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 425, มาตรา 443, มาตรา 1563

จำเลยให้ ว. ลูกจ้างของจำเลยชั่วคราวเกิดเหตุไปรับปลาที่จังหวัด
ภูเก็ตมาส่งที่จังหวัดสมุทรสาครแต่ปลาที่จังหวัดภูเก็ตไม่มี ว. จึงรอรับปลาอยู่ที่
จังหวัดภูเก็ต วันเกิดเหตุ ว. ข้าราชการตำรวจพาคนงานของจำเลยไปเที่ยงที่หาดป่า
ตอง ดังนี้ จำเลยมีตัวแทนอยู่ที่จังหวัดภูเก็ต เมื่อ ว. ข้าราชการตำรวจไปถึงจังหวัด
ภูเก็ตไม่มีปลา จำเลยก็นำ จะมีระเบียบให้คนชั่วคราวขออนุญาตขออนุญาต
ไว้ในความรับผิดชอบของตัวแทน แต่จำเลยไม่ได้สั่งหรือดำเนินการดังกล่าวถือว่า
จำเลยยินยอมมอบให้ ว. ควบคุมดูแลชั่วคราวตลอดระยะเวลาที่ ช. อยู่ใน
จังหวัดภูเก็ตว. สามารถนำข้าราชการตำรวจคันเกิดเหตุไปใช้ได้ตลอดเวลา การที่ ว. ข้าราชการ
ตำรวจชั่วคราวเกิดเหตุพาคนงานของจำเลยไปเที่ยวย่อมถือว่านาย ว. กระทำ
ไปในทางการที่จ้างของจำเลย การที่ ว. กระทำละเมิดเป็นเหตุให้บุตรโจทก์ถึงแก่
ความตาย โจทก์ผู้เป็นบิดาจึงขาดไร้ผู้อุปการะเลี้ยงดูย่อมมีสิทธิจะได้รับค่าอุปการะ
เลี้ยงดูอันเป็นค่าสินไหมทดแทนส่วนหนึ่งตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
มาตรา 443 วรรคสามประกอบมาตรา 1563 ไม่ว่าบิดามารดาจะมีฐานะมั่งมีหรือ
ยากจนและประกอบอาชีพหาเลี้ยง ตนเองได้หรือไม่ และโดยไม่จำเป็นต้องพิจารณาว่าใน
ขณะนั้นผู้ตายจะได้อุปการะเลี้ยงดูบิดามารดาหรือไม่

โจทก์ฟ้องว่า โจทก์เป็นเจ้าของรถยนต์กระบะหมายเลขทะเบียน น-1144 ภูเก็ต และเป็นบิดาโดยชอบด้วยกฎหมายของนางสาวปิฐินันท์ อัสกุล จำเลยเป็นเจ้าของรถยนต์บรรทุกหมายเลขทะเบียน 80-0600 สมุทรสาคร เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2528 นายวิชัยหรือดำหรือเดชลูกจ้างของจำเลยซึ่งอยู่ระหว่างรอรับปลาจาก จังหวัดภูเก็ตนำกลับไปบริษัทจำเลยที่จังหวัดสมุทรสาครอันอยู่ระหว่างปฏิบัติหน้าที่ ในทางการที่จ้าง ขับรถยนต์บรรทุกหมายเลขทะเบียน 80-0600 สมุทรสาคร โดย ประมาทเฉี่ยวชนรถยนต์ของโจทก์ที่ นางสาวปิฐินันท์ เป็นผู้ขับนางสาวปิฐินันท์ได้รับ บาดเจ็บถึงแก่ความตายในเวลาต่อมาและรถโจทก์เสียหลักตกลงไปในคูกระแทกกับ กำแพงกันดินได้รับความเสียหาย ขอให้บังคับจำเลยชำระเงินค่าสินไหมทดแทนและ ดอกเบี้ยเป็นเงิน 510,796.85 บาท ให้แก่โจทก์พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละเจ็ดครึ่ง ต่อปีในต้นเงิน 480,750 บาท นับแต่วันฟ้องจนกว่าจะชำระเสร็จ

จำเลยให้การว่า โจทก์ไม่มีอำนาจฟ้อง เพราะโจทก์มิใช่เจ้าของรถยนต์ หมายเลขทะเบียน น-1144 ภูเก็ต และมีได้เป็นบิดาโดยชอบด้วยกฎหมายของ นางสาวปิฐินันท์ อัสกุล ผู้ตาย อุบัติเหตุรถยนต์เฉี่ยวชนกันเกิดโดยความประมาท ของนางสาวปิฐินันท์แต่ผู้เดียว จำเลยมิได้เป็นนายจ้างของนายวิชัย และขณะเกิด เหตุนายวิชัยได้ขับรถยนต์หมายเลขทะเบียน 80-0600 สมุทรสาครโดยมิได้รับ อนุญาตจากจำเลยไปธุระส่วนตัว จึงมิได้เป็นการขับรถยนต์ในระหว่างปฏิบัติหน้าที่ ในทางการที่จ้าง โจทก์เรียกค่าเสียหายสูงเกินความจริงโจทก์ไม่มีสิทธิเรียกค่าขาดไว้ อุปการะจากจำเลย เพราะระหว่างนางสาวปิฐินันท์มีชีวิตอยู่มิได้ประกอบอาชีพการ งานได้อันมีรายได้ ขอให้ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยชำระเงิน 184,650 บาท แก่โจทก์พร้อมดอกเบี้ย อัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปี นับแต่วันทำละเมิดจนกว่าจะชำระเสร็จ

โจทก์และจำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ภาค 3 พิพากษายืน

จำเลยฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า ข้อเท็จจริงในเบื้องต้นฟังได้ว่าโจทก์เป็นบิดาโดยชอบด้วยกฎหมายของนางสาวปิฐินันท์ อัสกุลและเป็นเจ้าของรถยนต์กระบะหมายเลขทะเบียน น-1144 ภูเก็ตจำเลยเป็นเจ้าของรถยนต์บรรทุกหมายเลขทะเบียน 80-0600 สมุทรสาครเมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2528 นางสาวปิฐินันท์ขับรถกระบะหมายเลขทะเบียน น-1144 ภูเก็ต จากอำเภอเมืองภูเก็ต ไปตามถนนมุ่งหน้าไปหาดป่าตอง อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต นายวิชัยหรือดำหรือเดชลูกจ้างจำเลยขับรถบรรทุกหมายเลขทะเบียน 80-0600สมุทรสาคร เล่นสว่นทางมา แล้วเกิดเฉี่ยวชนกัน เป็นเหตุให้นางสาวปิฐินันท์ถึงแก่ความตาย รถยนต์กระบะของโจทก์ได้รับความเสียหาย โจทก์เสียค่าใช้จ่ายในการจัดงานศพเป็นเงิน 64,650 บาท

ในปัญหาที่ว่า นายวิชัยขับรถโดยประมาทหรือไม่ศาลฎีกาวินิจฉัยข้อเท็จจริงเชื่อว่า นายวิชัยขับรถบรรทุกโดยประมาทชนรถยนต์กระบะเป็นเหตุให้นางสาวปิฐินันท์ถึงแก่ความตายและรถยนต์กระบะได้รับความเสียหายอันเป็นการละเมิดต่อโจทก์

ในปัญหาที่ว่า นายวิชัยกระทำไปในทางการที่จ้างของจำเลยหรือไม่ ข้อเท็จจริงได้ความว่า จำเลยให้นายวิชัยขับรถบรรทุกคันเกิดเหตุไปรับปลาที่จังหวัดภูเก็ต มาส่งที่จังหวัดสมุทรสาครแต่ปลาที่จังหวัดภูเก็ตไม่มี นายวิชัยจึงรอรับปลาอยู่ที่จังหวัดภูเก็ต วันเกิดเหตุนายวิชัยขับรถบรรทุกพาคณงานของจำเลยไปเที่ยวที่หาดป่าตอง เห็นว่า จำเลยมีตัวแทนอยู่ที่จังหวัดภูเก็ต เมื่อนายวิชัยขับรถ

บรรทุกไปถึงจังหวัดภูเก็ตไม่มีปลา จำเลยก็น่าจะมีระเบียบให้คนขับรถยนต์บรรทุก
มอบรถยนต์บรรทุกไว้ในความรับผิดชอบของตัวแทน แต่จำเลยไม่ได้สั่งหรือดำเนินการ
ดังกล่าว ถือได้ว่าจำเลยยินยอมมอบให้นายวิชัยควบคุมดูแลรถยนต์บรรทุก
ตลอดระยะเวลาที่นายวิชัยอยู่ในจังหวัดภูเก็ต นายวิชัยสามารถนำรถยนต์บรรทุกคัน
เกิดเหตุไปใช้ได้ตลอดเวลา การที่นายวิชัยขับรถยนต์บรรทุกคันเกิดเหตุพาคนงาน
ของจำเลยไปเที่ยวกรณีถือได้ว่า นายวิชัย กระทำไปในทางการที่จ้างของจำเลย
จำเลยซึ่งเป็นนายจ้างจึงต้องรับผิดชอบร่วมกับนายวิชัย

ในปัญหาที่จำเลยฎีกาว่า โจทก์ไม่ควรได้รับค่าอุปการะเลี้ยงดูนั้น ตามประมวล
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1563 บัญญัติว่าบุตรจำต้องอุปการะเลี้ยงดูบิดา
มารดา บทบัญญัติดังกล่าวเป็นบทบังคับให้บุตรมีหน้าที่ต้องเลี้ยงดูบิดามารดาไม่ว่า
บิดามารดาจะมีฐานะมั่งมีหรือยากจน และประกอบอาชีพหาเลี้ยงตนเองได้หรือไม่
และตามมาตรา 443 วรรคสาม บัญญัติว่า ถ้าว่าเหตุที่ตายลงนั้นทำให้บุคคลหนึ่ง
บุคคลใดต้องขาดไร้อุปการะตามกฎหมายไปด้วยไซ้ร้ท่านว่าบุคคลนั้นชอบที่จะได้รับ
ค่าสินไหมทดแทนเพื่อการนั้นเห็นว่า การที่นายวิชัยกระทำละเมิดเป็นเหตุให้นางสาว
ปิฐินันท์บุตรโจทก์ถึงแก่ความตาย โจทก์ผู้บิดาจึงขาดไร้ผู้อุปการะเลี้ยงดูย่อมมีสิทธิ
จะได้รับค่าอุปการะเลี้ยงอันเป็นค่าสินไหมทดแทนส่วนหนึ่งตามกฎหมาย โดยไม่จำ
ต้องพิจารณาว่าในขณะนั้นผู้ตายจะได้อุปการะเลี้ยงดูบิดามารดาหรือไม่

พิพากษายืน

(บุญส่ง วรรณกลาง-สะสม ลีริเจริญสุข-ประพัฒน์ อุฑาภาพ)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ